

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Požičiavateľ:

Názov: **Správny súd v Košiciach**
Sídlo: Kuzmányho 546/2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: JUDr. Pavol Tkáč, predseda súdu
IČO: 54908647
DIČ: 2121849609
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0068 1848
(ďalej aj len „požičiavateľ“)

a

Vypožičiavateľ:

Názov: **Justičná akadémia Slovenskej republiky**
Sídlo: Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ
IČO: 37851624
DIČ: 2021887967
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0019 4169
(ďalej aj len „vypožičiavateľ“)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným obsahom:

Článok II.

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.11.2025 Memorandum o spolupráci, v zmysle ktorého sa strany zaviazali postupovať pri naplnení spolupráce a jej cieľov v súlade s relevantnými právnymi predpismi a efektívne a hospodárne využívať vzájomné priestorové, materiálne aj personálne kapacity. Pre tieto účely sa strany memoranda dohodli, že uzavrú osobitnú dohodu, ktorá upraví podrobnosti.
2. Zmluvné strany dohodli, že jedným z cieľov podľa predchádzajúceho odseku je aj vytvorenie regionálnej kancelárie Justičnej akadémie Slovenskej republiky v priestoroch Správneho súdu v Košiciach a v nadväznosti na to aj vytvorenie priestorových podmienok na realizovanie vzdelávacích aktivít v priestoroch Správneho súdu v Košiciach pre cieľovú skupinu Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ktorá bude tvorená sudcami a vyššími súdnymi úradníkmi Správneho súdu v Košiciach. Zmluvné strany sa preto dohodli, že uzatvoria túto zmluvu o výpožičke.

3. Požičiavateľ je nájomcom budovy, v ktorej má sídlo uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Prenajímateľom je spoločnosť Pošta 1930 s.r.o., Strážska cesta 12, Zvolen, IČO: 52227359 (ďalej len „prenajímateľ“). Požičiavateľ má záujem bezodplatne vypožičať nasledovné nebytové priestory nachádzajúce sa v budove, v ktorej má požičiavateľ sídlo,:
 - o spoločný priestor na prvom podzemnom podlaží s označením miestnosť č. C0.15 Denná miestnosť/Relax zóna s rozlohou 127,30 m² (počas realizácie regionálnych podujatí a vzdelávacích aktivít vo vopred stanovených termínoch pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov požičiavateľa),
 - o priestor nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží s označením miestnosť č. C1.46 s rozlohou 14,56 m²(ďalej len „predmet výpožičky“) vypožičiavateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s písomným súhlasom prenajímateľa. Požičiavateľ vyhlasuje, že preberá na seba všetky náklady spojené s realizovaním vzdelávacích podujatí pre jeho zamestnancov v jeho priestoroch.
4. Vypožičiavateľ je osobou, ktorá má záujem si vypožičať predmet výpožičky od požičiavateľa a využívať ho po určenú dobu na vytvorenie regionálnej kancelárie, ktorá je súčasťou jeho organizačnej štruktúry, a tiež na plnenie jemu zákonom zverených úloh z dôvodu hospodárneho a efektívneho využívania verejných financií kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určených na vzdelávanie zákonom určenej cieľovej skupiny vypožičiavateľa.
5. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú predložiť zmluvu subjektom, ktorých súhlas je nevyhnutný pre riadne uzatvorenie tejto zmluvy.

Článok III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať predmet výpožičky vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania a záväzok vypožičiavateľa prevziať predmet výpožičky od požičiavateľa a po ukončení vypožičania ho vrátiť požičiavateľovi, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Požičiavateľ vypožičiava vypožičiavateľovi predmet výpožičky za účelom vytvorenia regionálnej kancelárie vypožičiavateľa, v ktorom bude mať primerané podmienky pre plnenie úloh spojených s realizáciou regionálnych podujatí v Košiciach a tiež realizovania vzdelávacích aktivít v spoločných priestoroch požičiavateľa vo vopred stanovených termínoch.
3. Zmluvne strany sa dohodli, že požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi do užívania najneskôr 01.01.2026.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie. Požičiavateľ informuje vypožičiavateľa o všetkých interných postupoch a pravidlách pri užívaní predmetu výpožičky.

2. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol zo strany požičiavateľa oboznámený o stave predmetu výpožičky a o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jeho užívanie, že bol oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami požičiavateľa pre prevádzku budovy, s protipožiarňmi a bezpečnostnými opatreniami a tieto sa zaväzuje dodržiavať.
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s touto zmluvou a jej účelom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
4. Vypožičiavateľ informuje požičiavateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na riadne užívanie predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ nie je oprávnený do predmetu výpožičky zasahovať. O prípadných opravách alebo poruchách je povinný ihneď informovať požičiavateľa.
5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám.
6. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi po uplynutí doby výpožičky v stave, v akom predmet výpožičky prijal, a to s prihliadnutím na jeho bežné opotrebenie.
7. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete výpožičky ním, jeho zamestnancami a tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku takýchto škôd, je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi skutočnú škodu. Škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiadava a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu.
8. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do predmetu výpožičky za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný umožniť vstup do predmetu výpožičky takejto osobe a to bezodkladne po oznámení žiadosti o vstup do predmetu výpožičky .
9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom výpožičky.

Článok V.

Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2026 do 31.12.2026.
2. Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby jej trvania písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
3. Zmluvu je možné vypovedať písomne, s výpovednou lehotou jeden mesiac obidvomi zmluvnými stranami, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy druhej zmluvnej strane doručená.
4. Od zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v

rozpore so zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
2. Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
4. Zmluva podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán nadobúda platnosť až po doručení súhlasu prenajímateľa a účinnosť dňa 01.01.2026 za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží požičiavateľ, dva (2) rovnopisy vypožičiavateľ a jeden (1) rovnopis obdrží prenajímateľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa.....

V Pezinku dňa

.....
JUDr. Pavol Tkáč, predseda súdu
za požičiavateľa

.....
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie
za vypožičiavateľa